

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4410 - 4411/2536	พนักงานอัยการกรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาวพ้องจิตต์ วณิกเกียรติ	โจทก์
	จำสืบตำรวจหญิงกาญจนา ภูชาญ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 22 วรรคแรก, มาตรา 91

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

การที่จำเลยออกเช็คแต่ละฉบับชำระหนี้รายเดียวกันถือได้ว่ามีเจตนาให้จ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับแยกจากกันเป็นคนละส่วนคนละจำนวนแม้ได้ลงวันที่สั่งจ่ายวันเดียวกันและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินวันเดียวกันก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นต่างหากแยกจากกันได้โดยชัดเจนเป็นการเฉพาะของเช็คแต่ละฉบับจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน การที่ศาลจะสั่งให้หักจำนวนวันที่จำเลยถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาออกจากโทษจำคุกตามคำพิพากษาหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคแรก ทั้งมิใช่กรณีที่หากโจทก์ไม่มีคำขอขึ้นมาสศาลก็วินิจฉัยให้ไม่ได้

ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่แก้ไขแล้ว

ระหว่างพิจารณานางสาวพ้องจิตต์ วณิเกียรติ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การรับสารภาพทั้งสองสำนวนภายหลังที่สืบพยานโจทก์ไปบางส่วน และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

โจทก์ยื่นคำแถลงว่า คดีอาญาหมายเลขดำที่ ข.285/2534, ข.287/2534, ข.568/2534, ข.82/2534, ข.663/2534, ข.569/2534 ข.50/2534, ข.662/2534, ข.707/2534, ข.706/2534, ข.1645/2534 และ ข.3414/2534 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้วเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ข.3515/2534, ข.3539/2534, ข.2673/2534, ข.3558/2534, ข.3836/2534, ข.3855/2534, ข.3997/2534, ข.3998/2534, ข.4043/2534, ข.4118/2534, ข.4160/2534 และ ข.4749/2534 ตามลำดับ ขอให้นับโทษของจำเลยติดต่อกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้วางโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3 และมาตรา 91 เรียงกระทรวงลงโทษตามเช็คฉบับหมาย จ.1 จำคุก 7 เดือน ตามเช็คฉบับหมาย จ.3 จำคุก 2 เดือน และตามเช็คฉบับหมาย จ.5 จำคุก 3 เดือน รวม 3 กระทรวง จำคุก 12 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 8 เดือน ให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ข.3515/2534, ข.3539/2534, ข.2673/2534, ข.3558/2534, ข.3836/2534, ข.3855/2534, ข.3997/2534, ข.3998/2534, ข.4043/2534, ข.4118/2534, ข.4160/2534 และ

ช.4749/2534 ของศาลชั้นต้นสำหรับคดีหมายเลขดำที่โจทก์ขอนับโทษต่อ ศาลชั้นต้นยังมีคำพิพากษาจึงนับโทษต่อให้ไม่ได้หักวันที่จำเลยถูกคุมขังให้เฉพาะวันถูกคุมขังที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

จำเลยอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำผิดของจำเลยในการออกเช็ค หมายเลข จ.1 และ จ.3 เป็นความผิดกรรมเดียวกัน มิใช่เป็นความผิดหลายกระทงนั้น เห็นว่า การออกเช็คเป็นการสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามจำนวนในเช็ค ณ วันที่ที่ลงในเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีเจตนาให้จ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับแยกจากกันเป็นคนละส่วน คนละจำนวนไม่ได้ร่วมเป็นเช็คฉบับเดียวกัน ความผิดเกิดขึ้นต่างหากแยกจากกันได้โดยชัดเจนเป็นการเฉพาะตัวของเช็คแต่ละฉบับเมื่อธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น การที่จำเลยออกเช็คแต่ละฉบับชำระหนี้รายเดียวกันแม้ได้ลงวันที่สั่งจ่ายวันเดียวกันธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินวันเดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเป็นคนละกระทงความผิดแยกจากกันซึ่งศาลต้องลงโทษจำเลยเรียงเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้มีคำขอให้หักวันคุมขังให้จำเลยเฉพาะวันถูกคุมขังไม่ซ้ำซ้อนกัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้หักวันที่จำเลยถูกคุมขังเฉพาะวันที่ถูกคุมขังไม่ซ้ำซ้อนเป็นการพิพากษาเกินคำขอจึงต้องหักวันคุมขังก่อนศาลมีคำพิพากษาออกจากกำหนดโทษจำคุกให้จำเลยทุกคดีแม้ว่าเป็นการนับ

วันศุกร์ซึ่งซ้ำซ้อนกันก็ตามนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลจะสั่งให้หักจำนวนวันที่
จำเลยถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาออกจากโทษจำคุกตามคำพิพากษาหรือไม่นั้น เป็น
ดุลพินิจของศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 22 วรรคแรก ทั้งมิใช่กรณีที่หาก
โจทก์ไม่มีคำขอขึ้นศาลก็วินิจฉัยให้ไม่ได้ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นระบุในคำพิพากษาโดย
ชัดแจ้งว่าหักวันที่จำเลยถูกคุมขังให้เฉพาะวันถูกคุมขังที่ไม่ซ้ำซ้อน และศาลอุทธรณ์
เห็นด้วยเป็นดุลพินิจที่ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(อุตม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยปกติแล้วการนับโทษต่อจากคดีเรื่องก่อนต้องปรากฏว่าศาลได้พิพากษาลงโทษใน
คดีเรื่องก่อนแล้วก่อนที่จะพิพากษาคดีเรื่องหลัง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1330/2500)
และการขอให้นับโทษต่อนี้เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องแถลงให้ศาลทราบว่าคดีที่ขอให้
นับโทษต่อ นั้น ศาลได้พิพากษาลงโทษจำเลยหรือไม่ประการใด เพราะไม่ใช่ข้อเท็จ
จริงที่ศาลจะต้องรู้เอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 795/2525)ฉะนั้น ถ้าโจทก์ไม่มีคำขอ
ให้ศาลนับโทษของจำเลยต่อจากคดีอื่นศาลก็ไม่อาจนับโทษของจำเลยต่อจากโทษใน
คดีอื่นได้นั่นเอง ทั้งนี้เพราะศาลไม่อาจพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวใน

ฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก แต่ในกรณีที่มิใช่คำขอขึ้นมานั้นการให้นับโทษจำเลยต่อหรือไม่ถือเป็นดุลพินิจของศาล (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 856/2501) เช่นแม้ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยจำคุกตลอดชีวิตแล้ว ศาลก็อาจให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีอื่นได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 393/2517) สำหรับในเรื่องการหักวันคุมขังก่อนพิพากษาออกจากกำหนดเวลาจำคุกนั้น จากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคแรก ที่บัญญัติไว้ว่า "โทษจำคุกให้เริ่มแต่วันมีคำพิพากษาแต่ถ้าผู้ต้องคำพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษา เว้นแต่คำพิพากษานั้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น" สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 1. โดยปกติแล้ว การนับระยะเวลาโทษจำคุกนับตั้งแต่วันที่เริ่มจำคุกตามคำพิพากษาเป็นต้นไป 2. แต่เนื่องจากในคดีอาญานั้น ระหว่างที่เจ้าพนักงานดำเนินการสอบสวนก่อนมีการฟ้องร้องต่อศาลก็ดี หรือเมื่อมีการฟ้องต่อศาลแล้วและคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาก็ดี ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจจะถูกคุมขังไว้ถ้าไม่มีประกัน ฉะนั้น กฎหมายจึงได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ว่าสำหรับผู้ที่ถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ศาลจะพิพากษาดังกล่าวแล้วนั้น ให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษา 3. แต่ทั้งนี้ศาลอาจจะสั่งไว้ในคำพิพากษาว่าให้นับระยะเวลาจำคุกตั้งแต่วันที่เริ่มจำคุกตามคำพิพากษาเป็นต้นไปก็ได้และถ้าศาลสั่งไว้ดังกล่าวนี้ ก็ไม่ต้องหักวันที่ถูกคุมขังก่อนที่ศาลจะพิพากษาออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษา ซึ่งในกรณีเช่นนี้ศาลจะต้องกล่าวไว้ในคำพิพากษาโดยชัดแจ้งว่าให้นับแต่วันใด แต่ถ้าไม่ได้สั่งไว้ก็ต้องหักออกดังกล่าวไว้ในข้อ 2.(อุททิศแสนโกศิก: กฎหมายอาญาภาค 1) ซึ่งโดยปกติแล้วศาลจะไม่สั่งไว้ในคำพิพากษา นั่นก็หมายความว่าให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษาให้จำเลยอยู่แล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 213/2508(ประชุมใหญ่) เมื่อได้ความว่าจำเลยถูกควบคุม 30 วัน ฐานเป็นบุคคลอันธพาลนั้น ก็เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ หรือรับของโจร เป็นต้นก็ชอบที่จะหักวันที่ถูกคุมขังฐานเป็น

บุคคลอันธพาลนั้นนอกจากกำหนดโทษตามคำพิพากษาให้จำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2521 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 22 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2519 ให้อำนาจพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจควบคุมผู้เป็นภัยต่อสังคมเพื่ออบรมและสอบสวนคดีที่ถูกตั้งข้อหาด้วย จึงต้องถือว่าเป็นวันที่ถูกคุมขัง และหักให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 แต่จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยโดยขอให้นับโทษของจำเลยต่อจากโทษในคดีอื่น ๆ แต่ศาลได้ตัดสินว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องโจทก์จริงและให้นับโทษจำเลยต่อจากในคดีอื่นที่โจทก์ขอ และกำหนดให้หักวันที่จำเลยถูกคุมขังให้เฉพาะวันถูกคุมขังที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยที่โจทก์มิได้มีคำขอในเรื่องดังกล่าวเลย ปัญหาจึงมีว่า ศาลมีอำนาจสั่งให้หักวันคุมขังได้เองโดยที่โจทก์ไม่จำเป็นต้องมีคำขอขึ้นมาได้หรือไม่ เมื่อมาพิจารณาข้อความที่ว่า "เว้นแต่ คำพิพากษานั้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น" ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคแรกแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจในการที่จะสั่งให้หักวันคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาหรือไม่ก็ได้ส่วนกรณีที่โจทก์จะต้องมีคำขอให้ศาลหักวันคุมขังให้จำเลยก่อนศาลพิพากษาหรือไม่นั้นถือเป็นเรื่องที่ศาลต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยเพื่อมิให้จำเลยถูกคุมขังหรือจำคุกเกินกว่าระยะเวลาที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาอยู่แล้ว (เว้นแต่คำพิพากษาจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น) ฉะนั้น กรณีของการหักวันคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้โจทก์ไม่ขอมา ศาลก็วินิจฉัยได้เองอยู่แล้ว ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3518-3522/2530 วินิจฉัยว่า การที่ศาลจะสั่งให้หักจำนวนวันที่จำเลยถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาออกจากโทษจำคุกตามคำพิพากษาหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของศาล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคแรกทั้งมิใช่กรณีที่หากโจทก์ไม่มีคำขอขึ้นมาศาลก็วินิจฉัยให้ไม่ได้ จิตฤดี วีระเวสส์